N. R.G. 2020/50976

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **50976/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. MAURI ALBERTO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAURI ALBERTO MARIA

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 ROMA presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Miccio Fabio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/05/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA 702 bis e ter c.p.c.

Visto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente verso il *CP_1* resistente e solo in parte adempiuto,

vista la richiesta del 6.06.2018 con la quale la ricorrente chiedeva all'Amministratore pro tempore del Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., di comunicare senza dilazione il nominativo dei condomini morosi in ordine al pagamento delle somme dovute alla *Parte_1* – già *Controparte_2* – in forza del menzionato Decreto Ingiuntivo (Doc. 3),

ricordato che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio, se richiesto, ha l'obbligo di comunicare al creditore del condominio insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso, ovvero, in difetto di riparto delle spese, l'anagrafica condominiale con i millesimi di pertinenza di ogni condomino;

osservato come detto incombente non risulti eseguito e la ragione della mancata esecuzione (quale essa sia) non assume rilievo alcuno,

ritenuto che le spese del procedimento vadano poste a carico del *CP_1* per il principio della soccombenza.

P.T.M.

- condanna il *CP_1* resistente a consegnare alla ricorrente: a) nel caso di approvazione di delibera assembleare della voce di debito e del conseguente piano di riparto, il nominativo dei condomini morosi nei pagamenti in relazione al credito vantato e le quote ad essi attribuite; b) nel caso di mancata approvazione di delibera assembleare della voce di debito e del conseguente riparto, i nominativi di tutti i condomini facenti parte dello stabile con le relative quote millesimali di pertinenza di ciascuno;

- condanna il *CP_1* convenuto a pagare euro 300,00 per ogni mese di ritardo a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione all'amministratore della presente ordinanza;

- condanna altresì il *CP_1* convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 120,00 per spese e 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Roma, 31.5.21

Si comunichi.

Il G.I.